

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS

TEXTO CONSTITUCIONAL

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

- a) a de dois cargos de professor;
- b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
- c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Obs.: É importante destacar que em nenhum cenário haverá a possibilidade de ter 3 vínculos públicos, ainda que haja afastamento por licença de um dos cargos.

É importante ressaltar que os juízes não podem exercer outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade, salvo, a função de magistério.

Exemplo: Um juiz exerce a função de magistério em 3 locais diferentes. Nesse caso, segundo o Supremo Tribunal Federal, é legal desde que haja compatibilidade de horários.

Em regra, a proibição consiste na acumulação de cargos públicos, sendo permitido acumular empregos e funções privadas.

Exemplo: Cargo público + empregos privados.

Se a acumulação for ilegal, o Tribunal Superior de Justiça abrirá um PAD sumário com o prazo para realização da defesa, se não houver manifestação de defesa caberá a perda dos dois cargos.

É importante observar que poderá acumular cargo de professor com outro técnico ou científico.

Cargo técnico ou científico – cargo que exija habilitação específica

Exemplo: Cargo de analista (área economia) – é necessário ser formado em economia.



ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS

Hipóteses:

- 2 cargos de professor.
- 1 de professor + 1 técnico ou científico.
- 2 de profissionais na área da saúde, com profissões regulamentadas.
- Teto de remuneração.

Obs.: Segundo o STF, o teto salarial somente poderá ser ultrapassado se consistir na somatória das remunerações, sendo que cada cargo deverá observar o teto.

- **Jornada Máxima**

Exemplo: Dois cargos de médicos, cada um possui 40 horas de jornada semanais. Nesse caso, é permitido, desde que haja compatibilidade de horário.

- **Situação dos Militares da União x Militares**

Obs.: Militares da União (77/14, EC) – Militares das Forças Armadas.

- É permitido ao militar acumular dois cargos na área da saúde.

Militares das forças auxiliares (101/19, EC) – Polícia Militar PM, CBM.

- É permitido ao militar acumular conforme a situação dos servidores civis.

Acumulação de cargos de servidores civis:

- Dois cargos de professor;
- Dois cargos na área da saúde;
- Um cargo de professor com cargo de técnico científico (exige habilitação específica).

É importante observar que os cargos de militares das forças auxiliares não podem ser acumulados.

A quem se aplica a proibição de acumular?

Obs.: Se aplicará a todos, incluindo empresas que recebem delegação do Poder Público, por exemplo, os cartórios.



10m



15m

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Obs.: | Autarquia – Criação por lei específica.

Empresa pública/sociedade de economia mista/fundação – autorização realizada por lei.

Exemplo: Ato normativo interno.

XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

CRIAÇÃO DE ENTIDADES

- Criação de autarquias e demais entidades;
- Alienação de estatais e de subsidiárias;

Obs.: | Para alienação de Estatais.

- Licitação;
- Autorização legislativa;
- Para alienação de subsidiárias;
- Dispensa licitação;
- Dispensa autorização.

Observa-se que para a alienação de subsidiárias é necessário seguir os princípios LIMPE.

Administração Indireta

- Autarquias;
- Empresas públicas;
- Sociedade de economia mista;
- Fundações;

É importante ressaltar que não é prevista a sabatina para nenhuma das estatais.

- Petrobrás e o programa de desinvestimentos.





Obs.: Segundo o STF, o programa de desinvestimento é válido sem a necessidade de licitação, sendo necessária a licitação se houver a alienação do controle acionário da empresa mãe.

Poder de Polícia

É constitucional por meio:

- Lei;
- Pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública indireta com capital majoritariamente pertencente ao poder público.

Exemplo: O poder de polícia poderá ser delegado à empresa pública e sociedade de economia mista, desde que estejam, exclusivamente, prestando serviço público e seja em regime não concorrencial.

Empresas públicas e sociedade de economia mista

- Presta serviço público em regime não concorrencial – paga suas dívidas pelo regime do precatório.
- Explora atividade econômica – não segue precatório.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
